

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3657/2535

กรมการศาสนา

โจทก์

นายอินทรายิต มิชชีร์ หรืออินทรายิตมิ
สึร์

จำเลย

นายอินทรามิท มิชชีร์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 236

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า พิเคราะห์แล้วจำเลยอุทธรณ์คำสั่งของศาลที่ไม่รับอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืน คดีจึงถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 236 วรรคแรก ต้องห้ามมิให้ฎีกา จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาข้อกฎหมาย ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224ที่แก้ไขใหม่ คดีจึงไม่ถึงที่สุดโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 76)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยพร้อมด้วยบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากอาคารตึกแถวเลขที่ 569/60 ถนนราชปรารภแขวงมักกะสันเขตพญาไท(ราชเทวี) กรุงเทพมหานครและส่งมอบอาคารตึกแถวที่เช่าในสภาพเรียบร้อยให้แก่โจทก์และให้จำเลยชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์เดือนละ 5,000 บาทนับแต่วันฟ้อง (22 พฤศจิกายน 2533) จนกว่าจำเลยพร้อมด้วยบริวารจะขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากอาคารตึกแถวที่เช่าและส่งมอบตึกแถวที่เช่าให้โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์ข้อ 2.1 ส่วนข้อ 2.2 และ 2.3 มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ (อันดับ 57)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้อง (อันดับ 60,70)

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 72)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 74)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม 2535ตามคำขอท้ายฎีกาเป็นการขอให้ศาลฎีกาพิพากษาแก้คำสั่งของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เพื่อให้รับอุทธรณ์ทั้งหมดของจำเลยไว้พิจารณา จึงพอแปลได้ว่าฎีกาดังกล่าวเป็นการฎีกาคำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่สั่งยื่นตามคำปฎิเสธของศาลชั้นต้น ซึ่งคำสั่งของศาลอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นที่สุดแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 วรรคแรกจำเลยจึงฎีกาคำสั่งนั้นอีกไม่ได้ ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม 2535ตามคำขอท้ายฎีกาเป็นการขอให้ศาลฎีกาพิพากษาแก้คำสั่งของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เพื่อให้รับอุทธรณ์ทั้งหมดของจำเลยไว้พิจารณา จึงพอแปลได้ว่าฎีกาดังกล่าวเป็นการฎีกาคำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่สั่งยื่นตามคำปฎิเสธของศาลชั้นต้น ซึ่งคำสั่งของศาลอุทธรณ์ดัง

กล่าวเป็นที่สุดแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 วรรค
แรกจำเลยจึงฎีกาคำสั่งนั้นอีกไม่ได้ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม-ประดิษฐ์ เอกมณี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>